gerresheimer

Code of Conduct

Кодекс поведінки

Версія 2.0 - українська

Шановні колеги!

Кодекс поведінки компанії Gerresheimer є основою нашої корпоративної культури та уособлює наші цінності **TRIBE**: **Командну роботу (Teamwork), Відповідальність (Responsibility), Доброчесність (Integrity), Сміливі інновації (Bold Innovation)** та **Досконалість (Excellence).** Він також відображає наше підприємницьке мислення й постійне прагнення підвищувати якість послуг для наших замовників та робити внесок у розвиток суспільства.

Цей Кодекс поведінки надає цінностям **TRIBE** та нашому розумінню сильної корпоративної культури конкретного змісту, встановлюючи обов’язкові правила відповідальної поведінки. Дотримання законодавчих вимог і етичних норм усіма працівниками є ключовим елементом нашої орієнтованої на цінності культури результативності та необхідною передумовою нашого економічного успіху.

Відповідною поведінкою ми зміцнюємо довіру наших ділових партнерів, замовників, постачальників, акціонерів і, не в останню чергу, наших працівників. У разі виникнення сумнівів ми віддаємо перевагу відмові від здійснення комерційної операції, щоб дотриматися правових вимог і встановлених стандартів, навіть якщо це може призвести до недосягнення наших внутрішніх цілей.

У світі стрімкого технологічного розвитку, зростаючої конкуренції та глобальних викликів надзвичайно важливо, щоб ми як міжнародна компанія встановлювали чіткі правила нашої діяльності та поведінки.

Для нас як для правління процеси та етичні стандарти, які міцно вкорінені в нашій корпоративній культурі, мають надзвичайно важливе значення. Якщо у вас є конкретні підозри щодо порушення вимог комплаєнсу або етичних принципів, просимо відкрито про це повідомляти. Ваш зворотний зв’язок захищає наші спільні цінності.

Ми очікуємо, що всі керівники у межах своїх сфер відповідальності дотримуватимуться Кодексу поведінки, а також заохочуємо всіх працівників до активної участі.

Ми спільно беремо на себе відповідальність і прагнемо реалізувати наше бачення — впроваджувати **Інновації заради кращого життя**.

Дякуємо вам за вашу цінну підтримку.
Ваше правління

Uwe Röhrhoff

Wolf Uwe Lehmann

Achim Schalk

Зміст

1. Втілення цінностей **TRIBE**
2. Наш Кодекс поведінки та що ми від вас очікуємо
3. Ми поважаємо права людини та беремо на себе соціальну відповідальність
4. Ми дотримуємося принципів етичної ділової практики

Втілення цінностей TRIBE

gerresheimer

Втілення цінностей TRIBE

Цінності **TRIBE** компанії Gerresheimer визначають нашу поведінку та становлять основу нашого Кодексу поведінки:

T

TEAMWORK (КОМАНДНА РОБОТА)
Ми віримо, що співпраця в межах глобальних команд є ключовою умовою досягнення наших амбітних цілей.

R

RESPONSIBILITY (ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ)
Ми діємо як підприємці та дотримуємося взятих на себе зобов’язань.

I

INTEGRITY (ДОБРОЧЕСНІСТЬ)
Ми віримо в чесність, відкритість, довіру, повагу та надійність у всьому, що ми робимо.

B

BOLD INNOVATION (СМІЛИВІ ІННОВАЦІЇ)
Ми віримо, що інновації є рушійною силою нашого майбутнього успіху.

E

EXCELLENCE (ДОСКОНАЛІСТЬ)
Ми віримо, що повинні прагнути досконалості в усьому, що ми робимо.

Наш Кодекс поведінки та наші очікування від вас

gerresheimer

Кодекс поведінки – наші теми

gerresheimer

Наш Кодекс поведінки та що ми від вас очікуємо

У компанії Gerresheimer наша поведінка спирається на цінності, відповідальність і довгострокове бачення майбутнього. Кодекс поведінки надає нам етичні рамки для всієї групи Gerresheimer та ґрунтується на наших цінностях **TRIBE**.

На кого поширюється Кодекс поведінки?

Кодекс поведінки поширюється на всіх членів статутних органів, керівних працівників та працівників усіх компаній групи Gerresheimer. З метою кращої зрозумілості в цьому документі всі ці три групи надалі узагальнено іменуються як «працівники». Члени статутних органів і керівні працівники згадуються окремо у випадках, коли на них поширюються спеціальні правила.

Якщо компанія Gerresheimer має частку у спільному підприємстві, вона повинна забезпечити дотримання **Кодексу поведінки** також у такому підприємстві. У випадках, коли це неможливо — наприклад, через міноритарну частку участі, — необхідно застосовувати щонайменше аналогічні правила, засновані на тих самих цінностях.

Як впроваджувати Кодекс поведінки?

Керівні працівники в усіх компаніях групи Gerresheimer зобов’язані забезпечувати дотримання **Кодексу поведінки** у межах сфер своєї відповідальності. Невід’ємною складовою цієї відповідальності є належне впровадження та управління бізнес-процесами відповідно до вимог **Кодексу поведінки.**

Дотримання **Кодексу поведінки** регулярно перевіряється підрозділом Group Internal Audit у межах стандартних внутрішніх аудитів.

Наші очікування від ділових партнерів

Ми очікуємо, що наші працівники здійснюватимуть добір усіх ділових партнерів ретельно та виключно в інтересах компанії Gerresheimer. Цей **Кодекс поведінки** безпосередньо не поширюється на ділових партнерів компаній групи Gerresheimer. Водночас ми очікуємо, що наші працівники вимагатимуть від відповідних ділових партнерів дотримання нашого Кодексу поведінки для постачальників **(Supplier Code of Conduct).**

Ми очікуємо, що всі наші працівники:

- ознайомляться зі змістом Кодексу поведінки;
- з’ясують усі питання, пов’язані з Кодексом поведінки, ще до того, як ухвалять будь-яке рішення;
- застосовуватимуть вимоги та цінності Кодексу поведінки в кожній діловій операції.

Від членів статутних органів і керівних працівників ми додатково очікуємо, що вони:

- усвідомлюватимуть ризики у межах сфер своєї відповідальності;
- організують управління своїми підрозділами таким чином, щоб Кодекс поведінки враховувався під час кожної ділової операції. Це, зокрема, передбачає адаптацію ділових процедур, їх регулярне оновлення та постійну підтримку працівників у дотриманні вимог Кодексу поведінки.

Як Кодекс поведінки допомагає вам?

Кодекс поведінки надає працівникам практичні настанови щодо того, як діяти чесно та з дотриманням принципу доброчесності. Він ґрунтується на цінностях **TRIBE**, зокрема на цінності доброчесності, та чітко формулює очікування і конкретні рекомендації щодо поведінки. Складовою частиною Кодексу також є посилання на додаткові інформаційні ресурси, які можуть допомогти вам обрати правильний порядок дій.

Тут ви також знайдете посилання на інші джерела інформації, покликані допомогти вам вчинити правильно.У деяких сферах існують додаткові директиви та настанови, які детальніше конкретизують положення **Кодексу поведінки**. Ці спеціальні документи доступні в системі myGx SharePoint у розділі Global Policies und Guidelines.

З огляду на різноманітність нашої діяльності та правові вимоги, яких ми зобов’язані дотримуватися, цей **Кодекс поведінки** не може охопити всі можливі ситуації. Тому він слугує глобальною рамкою та орієнтиром для дій з дотриманням принципів доброчесності.

Діє правило, що:

- якщо місцеве законодавство є суворішим, ніж положення **Кодексу поведінки,** пріоритет мають норми законодавства;
- якщо законодавчі вимоги є менш суворими, ніж положення **Кодексу поведінки**, застосовуються більш суворі правила, визначені в **Кодексі поведінки.**

Хто вам може допомогти?

Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо цього Кодексу поведінки або загалом щодо належної поведінки, ви можете звернутися до низки відповідних контактних осіб, зокрема:

- вашого керівника або керівника відповідного підрозділу;
- підрозділу Group Legal & Compliance;
- підрозділів P&O та Legal у компанії Gerresheimer.

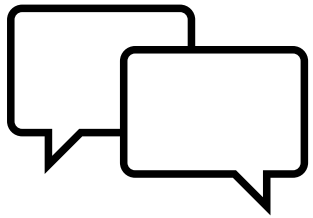
Рекомендуємо скористатися розділом **«Як ухвалити правильне рішення?»,** який допоможе узгодити ваші дії з **Кодексом поведінки** та діяти відповідно до принципів доброчесності.

Як ухвалитии правильне рішення?

Наш Кодекс поведінки не надає конкретних інструкцій для кожної можливої ситуації. Під час ухвалення рішень вам може допомогти наведений нижче контрольний перелік.

1. **Чи відповідають мої дії нашій цінності доброчесності?**
   Завжди дійте відповідно до законодавства та наших внутрішніх нормативних документів (зокрема Кодексу поведінки).
2. **Чи маю я повноваження діяти таким чином?**
   Якщо діловий процес вимагає погодження відповідно до принципу «чотирьох очей», ви не маєте права ухвалювати рішення самостійно.
3. **Чи усвідомлюю я ризики, пов’язані з моїми діями?**
   Особливу увагу приділіть ризику протиправних дій та можливому завданню шкоди діловій репутації компанії Gerresheimer..
4. **Чи подаю я своїми діями приклад іншим?**
   Дії з дотриманням принципів доброчесності є мінімальним стандартом, якого ми очікуємо від себе.
5. **Чи почував(лася) б я себе комфортно, якби про мої дії стало відомо громадськості?**

Цей контрольний перелік допоможе вам ухвалитии правильне рішення. Лише у разі, якщо ви можете чітко та об’єктивно відповісти **«ТАК»** на всі запитання, можна вважати, що заплановані дії є належними.



У разі виникнення сумнівів — зверніться за консультацією.

Як ми реагуємо на порушення Кодексу поведінки?

Компанія Gerresheimer застосовує політику нульової толерантності до порушень **Кодексу поведінки** та залишає за собою право вживати відповідних дисциплінарних заходів відповідно до чинного трудового законодавства, зокрема у випадках суттєвих порушень.

Кожен випадок порушення ретельно розслідується. Пов’язані з ним процеси аналізуються з метою виявлення слабких місць і надалі оптимізуються.

Тому слід уникати не лише безпосередніх порушень **Кодексу поведінки**, а й будь-яких дій, які можуть створити враження такого порушення.

Кодекс поведінки встановлює обов’язкові правила для вашої поведінки та пропонує низку допоміжних інструментів, що сприяють ухваленню правильних рішень і належній поведінці.

Що робити, якщо вам стало відомо про порушення правил або незаконні дії?

Доброчесність є основою нашого довгострокового успіху та має для нас виняткове значення. Саме тому ми докладаємо всіх зусиль для захисту компанії Gerresheimer, її акціонерів, працівників і ділових партнерів від завдання шкоди.

Ми очікуємо, що працівники без невиправданих затримок повідомлятимуть про будь-які суттєві порушення законодавства, **Кодексу поведінки** або внутрішніх політик і настанов.Ми заохочуємо як працівників, так і зовнішніх осіб у разі підозри або наявності інформації про порушення **Кодексу поведінки** чи законодавства з повною довірою звертатися до контактних осіб у компанії Gerresheimer (див. розділ **«Хто може вам допомогти?»**).

Крім того, доступна захищена зовнішня система повідомлень про порушення (whistleblowing), якою можуть користуватися як внутрішні, так і зовнішні особи. Ця система дає змогу — за умови, що це дозволено законодавством відповідної країни — анонімно повідомляти про серйозні порушення **Кодексу поведінки** та незаконні дії.

Додаткову інформацію та доступ до системи повідомлень про порушення компанії Gerresheimer можна знайти за посиланням:

The whistleblower system

Усі повідомлення обробляються з найвищим рівнем конфіденційності. Особи, які повідомляють про порушення, не зазнаватимуть жодних несприятливих наслідків за умови, що вони діють добросовісно.

Ми поважаємо права людини та серйозно ставимося до своєї соціальної відповідальності

gerresheimer

Захист від дитячої та примусової праці

Ми прагнемо захищати фізичний і психічний розвиток дітей. Ми поважаємо право дітей на освіту та особистісний розвиток. Ми засуджуємо всі форми дитячої праці в будь-якій точці світу, зокрема в межах нашого ланцюга постачання.

Ми застосовуємо політику нульової толерантності до примусової праці, рабства та торгівлі людьми. Ми відкидаємо будь-які форми насильства та дотримуємося місцевих законодавчих вимог щодо мінімального віку для виконання роботи.

Якщо ви помітите, що колеги неодноразово доручають працівникам віком до 18 років фізично важкі завдання, наприклад перенесення важких вантажів, не залишайте це без уваги. Така ситуація може свідчити про порушення правил щодо дитячої або примусової праці.

Різноманіття та рівні можливості

Ми поважаємо та цінуємо людей навколо нас і підтримуємо різноманіття як важливий чинник нашого підприємницького успіху. Ми приділяємо особливу увагу створенню робочого середовища, у якому люди з різним походженням, різними уподобаннями, здібностями та з інвалідністю відчувають повагу й можуть ефективно співпрацювати.

Ми забороняємо будь-які форми дискримінації, переслідування або зловживань і зобов’язуємося підтримувати різноманітну, шанобливу та інклюзивну корпоративну культуру.

Рішення у сфері добору персоналу та працевлаштування ми ухвалюємо передусім на підставі кваліфікації та професійних навичок — незалежно від кольору шкіри, статі, віку, інвалідності, членства в профспілках, віросповідання, сімейного стану, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, етнічного чи соціального походження або будь-яких інших неухвалитиних ознак.

Ми відкидаємо будь-яку поведінку, що створює образливе, вороже або залякувальне робоче середовище. Ми активно протидіємо всім формам переслідування, зокрема сексуальному переслідуванню, а також психологічному чи фізичному насильству.

У разі виявлення дій, що відповідають наведеним вище ознакам, ми вживаємо активних заходів реагування.

Іноземні працівники можуть зазнавати на робочому місці образливої поведінки з боку колег, наприклад використання образливих висловлювань, спрямованих проти певних груп осіб. Така поведінка є неприпустимою.

Справедливі умови праці

Ми вживаємо всіх розумних заходів для забезпечення належних і справедливих умов праці та зайнятості як на наших власних виробничих майданчиках, так і в усьому ланцюгу постачання.

Наші працівники мають право на належну та справедливу оплату праці. Ми дотримуємося місцевих законодавчих вимог щодо мінімальної заробітної плати та максимальної тривалості робочого часу. У компанії Gerresheimer ми розглядаємо місцеве законодавство як мінімальний стандарт і водночас поважаємо умови, погоджені в колективних договорах.

Якщо ви помітите, що працівники на вашому робочому місці мають надмірне робоче навантаження, яке призводить до тривалого та повторного перевищення максимально допустимої тривалості робочого часу.

Це може свідчити про порушення законодавства у сфері робочого часу.

Розвиток працівників

Індивідуальні сильні сторони кожного працівника є визначальними для успіху нашої компанії.

Ми підтримуємо розвиток і підвищення професійних навичок працівників у межах економічних можливостей компанії. Програми розвитку персоналу ми плануємо на довгострокову перспективу. Цей процес підтримується регулярними щорічними оцінюваннями та цільовими навчальними програмами, призначеними для конкретних груп працівників.

Нашою метою є збереження ключових фахівців і керівних працівників, а також систематичний розвиток їхніх знань, навичок і компетенцій. Індивідуальна підтримка надається відповідно до конкретних потреб кожного працівника.

Представництво працівників та право на колективні переговори

Ми зобов’язуємося поважати право працівників створювати або вступати до профспілкових організацій та брати участь у колективних переговорах без ризику дискримінації.

Ми відкрито й шанобливо співпрацюємо з представниками працівників з метою досягнення конструктивних рішень. Ми серйозно ставимося до інтересів працівників і враховуємо їх під час ухвалення наших управлінських та ділових рішень. Ми надаємо працівникам можливість самостійно організовувати своє представництво.

Виняток становлять окремі локації компанії Gerresheimer, де представництво працівників не існує або де право на його створення обмежене чинним законодавством.

Безпека та охорона здоров’я під час роботи

Безпека та охорона здоров’я під час роботи є необхідними передумовами для досягнення нашої мети — бути відповідальним **«лідером ринку у сфері рішень для здоров’я та якості життя».** Здоров’я і безпека наших працівників мають для нас найвищий пріоритет. Нашою метою є забезпечення того, щоб наші працівники не зазнавали жодних виробничих травм або захворювань, пов’язаних із виконанням роботи.

Ми підтримуємо культуру **«безпека понад усе»,** спрямовану на запобігання нещасним випадкам, ризикам і небезпечним ситуаціям на робочих місцях. Наші процеси допомагають мінімізувати як частоту, так і серйозність критичних інцидентів у сфері безпеки. Показники у сфері безпеки та охорони здоров’я під час роботи (БОЗП) ми постійно відстежуємо та регулярно оцінюємо.

Ми переконані, **що кожному нещасному випадку можна запобігти** — незалежно від того, наскільки він незначний.

Ми очікуємо, що наші працівники та ділові партнери дотримуватимуться чинного законодавства, вимог у сфері безпеки та охорони здоров’я під час роботи, а також внутрішніх політик і процедур компанії.

Якщо ви помітите або матимете підозру щодо небезпечних умов праці, загроз або незвичних ситуацій, ви зобов’язані **негайно повідомити про це представника керівництва.**

Кожен із нас має як **відповідальність, так і право втрутитися** у разі виявлення порушення цих правил або якщо ситуація видається небезпечною.

Керівні працівники зобов’язані бути прикладом для наслідування та забезпечити, щоб усі працівники були належним чином поінформовані про процедури, правові вимоги, ризики та заходи захисту.

Керівництво компанії Gerresheimer повинно забезпечити, щоб відповідальність у сфері безпеки та охорони здоров’я під час роботи була чітко визначена, делегована та доведена до відома на всіх рівнях компанії.

Якщо ви помітите, що колеги виконують технічне обслуговування, ремонт або змащування обладнання без його вимкнення та без захисту від ненавмисного повторного запуску, а також не використовують передбачені засоби індивідуального захисту, такі як рукавиці або захисні окуляри.

Негайно зверніть їхню увагу на ситуацію та поясніть, що такі дії є небезпечними. Докладіть зусиль для забезпечення дотримання всіх вимог з безпеки до відновлення робіт. Якщо вони відмовляються працювати безпечним способом, якомога швидше повідомте найближче доступне керівництво.

Охорона навколишнього середовища

Ми розглядаємо відповідальний підхід до охорони навколишнього природного середовища як невід’ємну складову нашої господарської діяльності. Ми усвідомлюємо свою відповідальність перед майбутніми поколіннями та визначаємо захист довкілля і природних ресурсів як одні з ключових корпоративних цілей.

Ми прагнемо до постійного вдосконалення у сфері охорони навколишнього природного середовища. Усі наші працівники спільно та індивідуально несуть відповідальність за дотримання цього зобов’язання.

У цьому контексті всі працівники зобов’язані сприяти досягненню цілей сталого розвитку компанії Gerresheimer та дотримуватися законодавчих вимог у сфері охорони навколишнього природного середовища. Зокрема, ресурси слід використовувати раціонально, а також запобігати забрудненню повітря, ґрунту та води.

Відходи повинні утилізуватися відповідно до вимог законодавства.

Виробничі об’єкти мають проєктуватися, будуватися, експлуатуватися, модернізуватися та розширюватися з дотриманням усіх ліцензійних вимог.

Замисліться над тим, як ви можете зробити свій внесок в охорону навколишнього природного середовища на своєму робочому місці. Незалежно від того, працюєте ви в адміністративній сфері чи у виробництві, кожен може долучитися, зокрема шляхом вибору відповідних видів транспорту для службових поїздок, обмеження друку документів, вимикання світла або використання систем проєктування.

Сфери, у яких ви можете мати реальний вплив, насамперед охоплюють зменшення обсягів відходів, споживання енергії та води.

Критично оцінюйте усталені процедури та негайно повідомляйте про будь-які порушення Кодексу поведінки.

Додаткові деталі викладені в Екологічному стандарті компанії Gerresheimer.

Захист місцевих громад та наших заінтересованих сторін

Ми є відповідальним і надійним партнером для громад, розташованих поблизу наших виробничих майданчиків. Ми надаємо прозору інформацію та ведемо відкритий і конструктивний діалог.

У межах наших цілей сталого розвитку ми очікуємо, що кожен виробничий підрозділ щороку долучатиметься до підтримки місцевих громад, зокрема у сферах охорони здоров’я та добробуту або освітніх проєктів. Нашою метою є запобігання будь-якому негативному впливу на якість життя місцевих громад шляхом послідовної охорони навколишнього природного середовища та дотримання соціальних стандартів.

Відповідно до вимог законодавства ми інформуємо замовників про заплановане використання наших виробів і їх можливий вплив на людину та навколишнє природне середовище.

У наших рекомендаціях щодо відповідальної маркетингової комунікації ми зобов’язуємося забезпечувати правдиву, точну та прозору взаємодію з замовниками. Ми очікуємо, що всі працівники, залучені до маркетингової та комунікаційної діяльності, діятимуть відповідно до Кодексу поведінки компанії Gerresheimer. Порушення цих правил підлягають розслідуванню та можуть призвести до застосування дисциплінарних заходів.

Сталий розвиток у зовнішній співпраці

Як компанія, ми несемо відповідальність за доброчесність місцевих громад. Якщо вам прямо чи опосередковано стане відомо про забруднення ґрунту, повітря або води, зокрема внаслідок витоку небезпечних речовин, про це необхідно **негайно повідомити відповідне керівництво** для оцінки ризиків і вжиття коригувальних заходів.

Водночас замовникам та іншим заінтересованим сторонам має надаватися достовірна інформація з питань охорони навколишнього природного середовища; за потреби до цього процесу слід залучати профільних фахівців. Це також стосується комунікації щодо екологічних аспектів наших виробів.

Наша участь у політичних процесах і професійних об’єднаннях здійснюється відповідно до глобальних екологічних цілей, зокрема положень Паризької угоди. Ми не підтримуємо — ані прямо, ані опосередковано — діяльність, що суперечить екологічній науці або перешкоджає прогресу у сфері захисту клімату, довкілля чи здоров’я.

Під час будь-яких форм політичної участі або членства в асоціаціях ми дбаємо про те, щоб наші дії відповідали нашій відповідальності перед навколишнім природним середовищем і суспільством.

Ми дотримуємося етичних ділових практик

gerresheimer

Належний бухгалтерський облік та фінансова звітність

Доброчесність, дотримання нормативних вимог і прозорість становлять основу нашої фінансової звітності. Лише завдяки належному бухгалтерському обліку, коректній фінансовій звітності та етичній поведінці ми можемо формувати й підтримувати довіру громадськості, ринків капіталу, акціонерів і ділових партнерів.

Ми суворо дотримуємося не лише чинних законодавчих вимог у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а й наших внутрішніх стандартів compliance та етичних принципів. Прозорість, точність і доброчесність є для нас ключовими. Саме тому фінансові звіти складаються відповідно до місцевих і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та таким чином, щоб достовірно відображати активи, фінансовий стан і результати господарської діяльності групи Gerresheimer.

Кожен працівник, залучений до фінансових процесів, несе відповідальність за дотримання законодавства, внутрішніх політик і етичних стандартів. Це, зокрема, передбачає точне відображення господарських операцій, повну та належну документацію, негайне повідомлення про будь-які невідповідності, запобігання конфліктам інтересів, а також своєчасне звернення по консультацію у разі виникнення сумнівів.

Належна сплата податків і зборів

Ми усвідомлюємо свою соціальну відповідальність і повністю дотримуємося наших податкових та митних зобов’язань.

Ми зобов’язуємося виконувати всі чинні національні та міжнародні правові норми у цій сфері.

Наші організаційні структури та процеси налаштовані таким чином, щоб компанії групи Gerresheimer здійснювали повний, правильний і своєчасний розрахунок податків і митних платежів та перераховували їх відповідним органам у повній відповідності до вимог законодавства.

Запобігання шахрайству

Відповідальність починається з кожного з нас

Шахрайство може стосуватися будь-якої компанії незалежно від її розміру, галузі чи місця діяльності. Незалежно від того, чи йдеться про фіктивні рахунки, маніпуляції з даними, удаване виконання зобов’язань або зловживання корпоративними ресурсами, шахрайські дії спричиняють фінансові збитки та підривають довіру замовників, партнерів і працівників.

Кожен із нас несе відповідальність за захист компанії Gerresheimer від цих ризиків. Шахрайство часто виникає там, де бракує належного контролю, прозорості або обачності. Саме тому ми приділяємо особливу увагу чітко визначеним процесам, розмежуванню відповідальності та відкритій культурі комунікації.

Кожен може зробити свій внесок у запобігання шахрайству, діючи уважно, належним чином документуючи операції та своєчасно повідомляючи про будь-які невідповідності. Будь-які підозрілі обставини необхідно негайно повідомляти безпосередньому керівникові, підрозділу Group Legal & Compliance або через систему повідомлень про порушення (whistleblowing).

Нашою метою є створення організації, у якій доброчесність є невід’ємною складовою корпоративної культури та де ми взаємно захищаємо одне одного від неналежної поведінки, ризиків і втрати довіри.

Заборона корупції

Ми не допускаємо жодних форм корупції.

Ми не надаємо жодних вигод публічним службовим особам. Під публічними службовими особами, зокрема, розуміються особи, які працюють в органах державної влади, законодавчої або судової гілок влади, а також особи, що виконують функції для держави чи державних підприємств.

Ми не надаємо і не пропонуємо замовникам або діловим партнерам — як публічним службовим особам, так і приватним суб’єктам — подарунків, вигод чи будь-яких інших переваг з метою неправомірного впливу на процес ухвалення рішень на нашу користь. Так само ми не залучаємо третіх осіб (наприклад, посередників або консультантів) для здійснення такого впливу.

Усі ділові рішення ми ухвалюємо виключно на підставі об’єктивних, прозорих і зрозумілих критеріїв в інтересах компанії Gerresheimer.

Зокрема, ми не приймаємо жодних вигод від постачальників або третіх осіб, які могли б вплинути на наші рішення щодо їхніх пропозицій.

Додаткова інформація:

- Group Guideline on Combating Corruption
- Policy on Sales Agents and Sals Consultants

Ви працюєте над пропозицією для потенційного замовника у фармацевтичному секторі, пов’язаному з державними структурами. замовник планує обрати найкращого постачальника шляхом проведення тендеру.

Незадовго до подання фінальної пропозиції з вами зв’язується консультант, який заявляє про наявність тісних контактів з особами, що мають повноваження ухвалювати рішення, і стверджує, що може вплинути на результат на вашу користь. Як винагороду за свої послуги він пропонує умови, еквівалентні приблизно 5 % вартості контракту.

Цей приклад містить очевидні ознаки корупції. У цьому та в подібних випадках ви не маєте права приймати таку пропозицію. Необхідно звернутися до підрозділу Group Legal & Compliance та узгодити подальші дії.

Публічним службовим особам заборонено надавати будь-які вигоди, у тому числі опосередковано (наприклад, грошові виплати або грошові переваги, такі як ваучери, запрошення, квитки, відшкодування витрат на поїздки, знижки чи індивідуальні цінові пільги).

Запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Ми підтримуємо ділові відносини виключно з надійними партнерами, чия господарська діяльність відповідає вимогам законодавства та чиї фінансові ресурси мають легальне походження.

Ми не допускаємо використання компанії для відмивання коштів або фінансування тероризму. Відмивання коштів означає приховане введення незаконно отриманих активів у фінансову та економічну систему.

Фінансування тероризму має місце у випадках, коли фінансові ресурси надаються для вчинення терористичних злочинів або для підтримки терористичних організацій.

Ми протидіємо всім формам відмивання коштів і фінансування тероризму. З цією метою ми впроваджуємо автоматизовані заходи контролю, щоб гарантувати, що не беремо участі у відмиванні коштів або фінансуванні тероризму.

Ми також не приймаємо готівкові платежі.

Унаслідок переплати замовник звертається до вас із проханням повернути кошти на інший банківський рахунок, відкритий у банку в іншій країні, ніж країна реєстрації замовника.

У такому випадку необхідно запросити пояснення щодо різниці між рахунком, з якого надійшла переплата, та рахунком, на який пропонується здійснити повернення коштів. Отримавши ці пояснення, слід звернутися до підрозділу Group Legal & Compliance для узгодження подальших дій.

Заборона торгівлі з використанням інсайдерської інформації

Як публічна компанія, акції якої перебувають в обігу, ми вважаємо особливо важливим виправдовувати довіру, яку нам надають акціонери та інвестори. Ми дотримуємося вимог законодавства щодо запобігання зловживанням на ринку, а також наших внутрішніх правил і процедур, спрямованих на недопущення використання інсайдерської інформації (див. також Group Insider Trading Policy).

Ми ведемо актуальні переліки працівників, які мають доступ до потенційної інсайдерської інформації щодо компанії Gerresheimer. Таких працівників ми інформуємо про обов’язки, що випливають із доступу до інсайдерської інформації, а також про наслідки порушення цих обов’язків.

Інсайдерська інформація — це точна інформація, яка не є загальнодоступною, стосується компанії (наприклад, Gerresheimer AG) або фінансових інструментів (зокрема акцій чи облігацій Gerresheimer AG) і яка у разі оприлюднення може мати істотний вплив на ціну таких фінансових інструментів або пов’язаних із ними похідних фінансових інструментів.

Ви отримуєте інформацію, яка очевидно була надіслана вам помилково, щодо наближення укладення договору про придбання високо оціненого стартапу. Така угода могла б стати значним розширенням нашого продуктового портфеля. Засоби масової інформації про цю обставину ще не повідомляли. З огляду на наявні відомості можна очікувати дуже позитивної реакції ринку капіталу.

Наведений приклад містить інформацію, яка може вплинути на ціну акцій компанії Gerresheimer AG. Таку інформацію заборонено передавати будь-кому або використовувати у власних інтересах (наприклад, для придбання акцій Gerresheimer AG).

У подібних випадках необхідно звернутися до підрозділу Group Legal & Compliance для отримання консультації щодо подальших дій.

Справедлива конкуренція 1/2

Ми зобов’язуємося дотримуватися принципів справедливої економічної конкуренції та вимог антимонопольного законодавства. **Дії, що порушують правила конкуренції**, можуть суттєво зашкодити нашій діловій репутації. Крім того, порушення норм конкурентного права може призвести до значних штрафів і санкцій.

Ми очікуємо, що всі працівники дотримуватимуться правил справедливої економічної конкуренції. Це стосується, зокрема, будь-яких контактів (наприклад, на виставках або зустрічах професійних об’єднань) з компаніями, з якими ми нині або потенційно конкуруємо за одних і тих самих замовників (так звані конкуренти).

За певних обставин нашими конкурентами можуть бути також постачальники та замовники (дистриб’ютори).

Якщо діловий партнер є конкурентом, забороняються будь-які угоди та узгоджені дії, метою або наслідком яких є запобігання чи обмеження вільної економічної конкуренції.

Якщо ми займаємо домінуюче становище на ринку, ми дотримуємося вимог законодавства щодо запобігання зловживанню домінуючим становищем.

Про домінуюче становище йдеться у випадках, коли компанія Gerresheimer може самостійно визначати ціни або торговельні умови на ринку певного продукту чи групи продуктів.

Домінуючим також може вважатися становище, коли ринок контролюється невеликою кількістю компаній, а три найбільші конкуренти сукупно володіють понад 50 % ринку.

У разі виникнення підозр щодо домінуючого становища необхідно звернутися до підрозділу Group Legal & Compliance для подальшої оцінки та визначення відповідного порядку дій.

Додаткова інформація:

Antitrust Policy

Справедлива конкуренція 2/2

Під час закупівель ви зустрічаєте колишнього колегу, який перейшов працювати до конкурента. Він розповідає вам про поточні проблеми на ринку з продуктами, які ви обидва продаєте, та пропонує спільно шукати можливі рішення.

Навіть якщо конкуренти звертаються до вас із такими чи подібними темами в неформальному або приватному середовищі, ви не маєте права брати участь у такій розмові. Необхідно повідомити співрозмовника, що ви не можете коментувати це питання, та припинити спілкування.

Про такий випадок слід негайно повідомити підрозділ Group Legal & Compliance і погодити подальший порядок дій.

Слід утримуватися від будь-якого обміну конфіденційною або чутливою комерційною інформацією з конкурентами.Зокрема, категорично забороняється укладати будь-які угоди чи домовленості з конкурентами щодо:

– цін, складових ціни, знижок, обсягів продажів, маржі та комерційних умов;

– розподілу ринків, замовників або територій, а також участі у тендерах чи поданні пропозицій у межах процедур закупівель;

– обмеження виробничих потужностей або обсягів виробництва.

gerresheimer

Дотримання правил міжнародної торгівлі

Ми здійснюємо діяльність у глобальному бізнес-середовищі та під час наших ділових операцій зобов’язані дотримуватися низки національних і міжнародних торговельних обмежень, а також санкційних режимів.

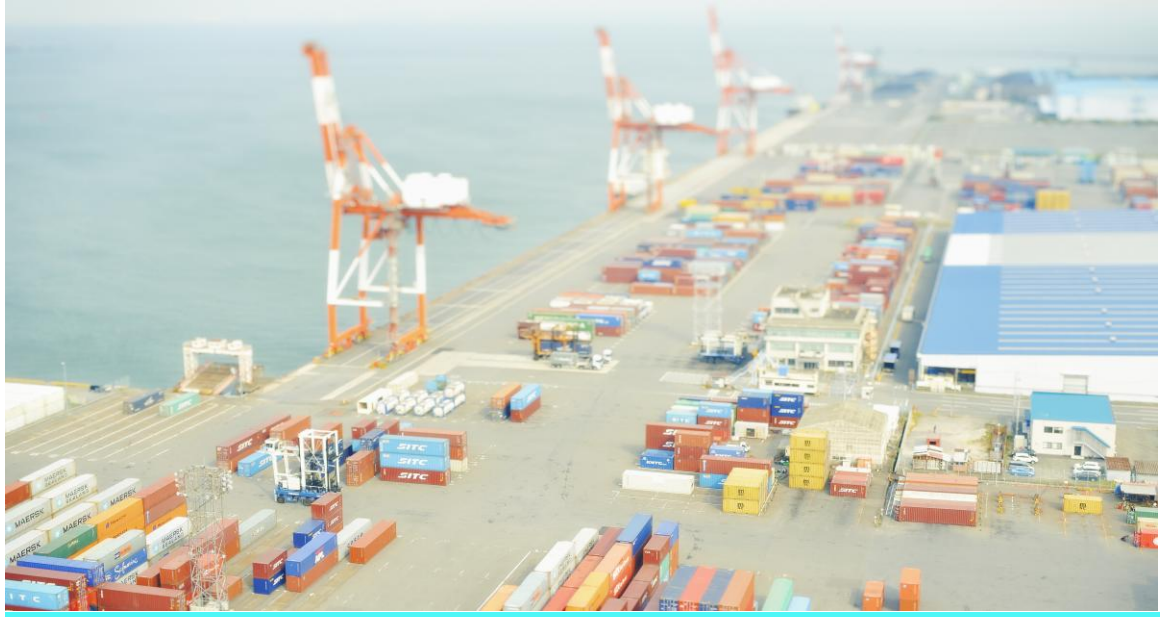
Такі обмеження можуть включати торговельні заборони або обов’язок отримання експортних ліцензій. Вони можуть поширюватися на імпорт, експорт, внутрішню торгівлю, товари, технології, програмне забезпечення та послуги.

З цією метою ми впровадили внутрішні правила й процеси, спрямовані на забезпечення дотримання відповідних торговельних обмежень, у тому числі, за потреби, із застосуванням автоматизованих процедур.

Ми очікуємо, що всі працівники дотримуватимуться цих правил і процедур.

Додаткова інформація:

Trade Compliance Policy



Зі засобів масової інформації ви дізнаєтеся, що щодо країни, у якій зареєстрований замовник, було запроваджено торговельні обмеження.

У такому випадку необхідно призупинити поточну ділову операцію з цим замовником, щоб з’ясувати значення та наслідки цих обмежень для конкретної транзакції.

Для цього слід скористатися санкційними списками, розміщеними в розділі Compliance на платформі myGx SharePoint.

Захист інтелектуальної власності та активів

Компанія Gerresheimer володіє передовими технологіями, ідеями та брендами. Саме вони дають нам змогу щоденно формувати й підтримувати нашу відмінну ділову репутацію. Репутація є ключовою основою нашого успіху, і ми зобов’язані її захищати для забезпечення довгострокової сталості нашої діяльності.

Ми також повинні оптимально використовувати наші технології, ідеї та бренди у власних інтересах. Це стосується всіх прав інтелектуальної власності, зокрема торговельних марок, патентів, ноу-хау та комерційних таємниць.

Не менш важливим для нас є повага до прав інтелектуальної власності третіх осіб і недопущення їх порушення. Порушення таких прав ставлять під загрозу нашу ділову репутацію та здатність здійснювати господарську діяльність.

Окрім нематеріальних активів, Gerresheimer також володіє матеріальними, електронними та фінансовими активами.

Ми очікуємо, що всі працівники дбайливо ставитимуться до активів компанії та використовуватимуть їх виключно в інтересах Gerresheimer.

На копіювальному пристрої ви знаходите проєктні матеріали інноваційних продуктів із позначкою «цілком конфіденційно».

Заберіть ці документи та розшукайте працівника, який їх там залишив. Зміст документів не використовуйте з будь-якою іншою метою. Зокрема, не виготовляйте жодних копій.

Врегулювання конфлікту інтересів

Конфлікт інтересів може призвести до ухвалення ділових рішень, що суперечать інтересам компанії Gerresheimer.

Конфлікт інтересів виникає тоді, коли приватні інтереси наших працівників (наприклад, дружні стосунки з потенційним постачальником) вступають у суперечність із діловими інтересами компанії Gerresheimer.

Ми поважаємо приватне життя наших працівників. Водночас ми очікуємо, що особисті інтереси не впливатимуть на ділові рішення, які працівники ухвалюють від імені компанії Gerresheimer.

Якщо ваші приватні інтереси або особисті зв’язки можуть вплинути на рішення в компанії Gerresheimer, у ухвалититі яких ви берете участь принаймні на підготовчому етапі (наприклад, під час пошуку постачальників), ви зобов’язані негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника.

Ми очікуємо, що працівники, які повідомляють про можливий конфлікт інтересів, будуть усунені від подальшого процесу ухвалення відповідних рішень.

Ви потребуєте зовнішньої підтримки для проєкту та шукаєте можливих постачальників послуг. Ви з’ясовуєте, що постачальник, з яким ви разом займаєтеся спортом, має найкращі фахові знання у відповідній сфері та пропонує найвигідніші умови.Навіть якщо пропозиція вашого знайомого видається дуже привабливою, ви зобов’язані повідомити свого безпосереднього керівника про наявність такого приватного зв’язку з постачальником.Ви не повинні надалі брати участь у процесі вибору постачальника.

Захист персональних даних

Захист персональних даних, які ми обробляємо, має для нас надзвичайно важливе значення. Ми очікуємо, що належний захист персональних даних завжди буде дотримуватися всіма працівниками під час виконання ними своїх трудових обов’язків.

Персональні дані, пов’язані з нашою господарською діяльністю, ми отримуємо, зокрема, від наших ділових партнерів, працівників, інвесторів та органів державної влади. Збирання, зберігання, обробка та будь-яке інше використання таких персональних даних допускаються виключно у випадках, коли це дозволено законодавством.

У разі якщо персональні дані обробляються нами, працівники у межах своєї сфери відповідальності забезпечують дотримання вимог щодо захисту персональних даних, чинних для компанії Gerresheimer.

Окрім цього, ми дотримуємося відповідних заходів безпеки, які компанія Gerresheimer впроваджує з метою ефективного захисту персональних даних, що обробляються.

Ми також гарантуємо всім особам, персональні дані яких обробляємо, можливість реалізації їхніх індивідуальних прав відповідно до чинних норм законодавства у сфері захисту персональних даних.

Додаткова інформація:

Інструкції, чинні в Німеччині та на глобальному рівні, а також додаткові матеріали доступні на платформі myGx у розділі Захист персональних даних.

Якщо ви передаєте персональні дані колегам або зовнішнім особам чи надаєте їм доступ до персональних даних або можливість ознайомлення з ними за допомогою IT-застосунків, ви завжди повинні заздалегідь поставити собі запитання, чи має одержувач право ознайомлюватися з такими персональними даними.

Як працівник, ви зобов’язані забезпечити, щоб персональні дані, довірені вам, завжди були захищені від доступу неуповноважених осіб.

У разі виникнення сумнівів зверніться до свого безпосереднього керівника, а також одночасно порадьтеся з компетентним фахівцем, наприклад з уповноваженим із захисту персональних даних відповідної компанії групи Gerresheimer.

Інформаційна безпека

Компанія Gerresheimer залежить від багатьох видів інформації. Вони є ключовими для нашого успіху та задоволеності наших замовників і партнерів. Тому інформація є одним із найважливіших активів компанії Gerresheimer і має бути належним чином захищена.

Метою політики Gx Policy Information Security є забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності та автентичності інформації з метою захисту компанії Gerresheimer від несанкціонованого доступу до інформації, її маніпулювання та інших загроз інформаційній безпеці.

Правління компанії Gerresheimer AG закликає всіх працівників вживати всіх належних заходів для захисту інформації, з якою вони працюють. Це передбачає дотримання відповідних політик і процедур, уважне стеження за кампаніями у сфері інформаційної безпеки, а також активну участь у відповідних навчаннях.

Навчання з кібербезпеки та обізнаності щодо фішингу

Останнім часом спостерігається значне зростання кількості надзвичайно добре підготовлених фішингових електронних листів (часто із застосуванням штучного інтелекту), які цілеспрямовано надсилаються працівникам. Для підвищення їхньої достовірності регулярно використовуються відомості із соціальних мереж, результати досліджень або дані, отримані внаслідок несанкціонованого доступу до електронного листування.

Метою таких фішингових електронних листів є спонукання вас до розголошення важливої інформації, переходу за фальшивим посиланням або відкриття вкладення, що містить шкідливий код.

Наші навчальні програми з підвищення обізнаності у сфері кібербезпеки надають вам знання, необхідні для розпізнавання підозрілих електронних листів, ретельної перевірки посилань та застосування інших відповідних заходів безпеки.

Якщо ви зіткнулися з підозрілим електронним листом, ви можете будь-коли скористатися кнопкою повідомлення про фішинг, яка забезпечує негайний аналіз електронного листа. Якщо у вас усе ще залишаються сумніви, надішліть електронний лист до поштової скриньки Gx Security для подальшої перевірки.

Етичне використання штучного інтелекту (AI)

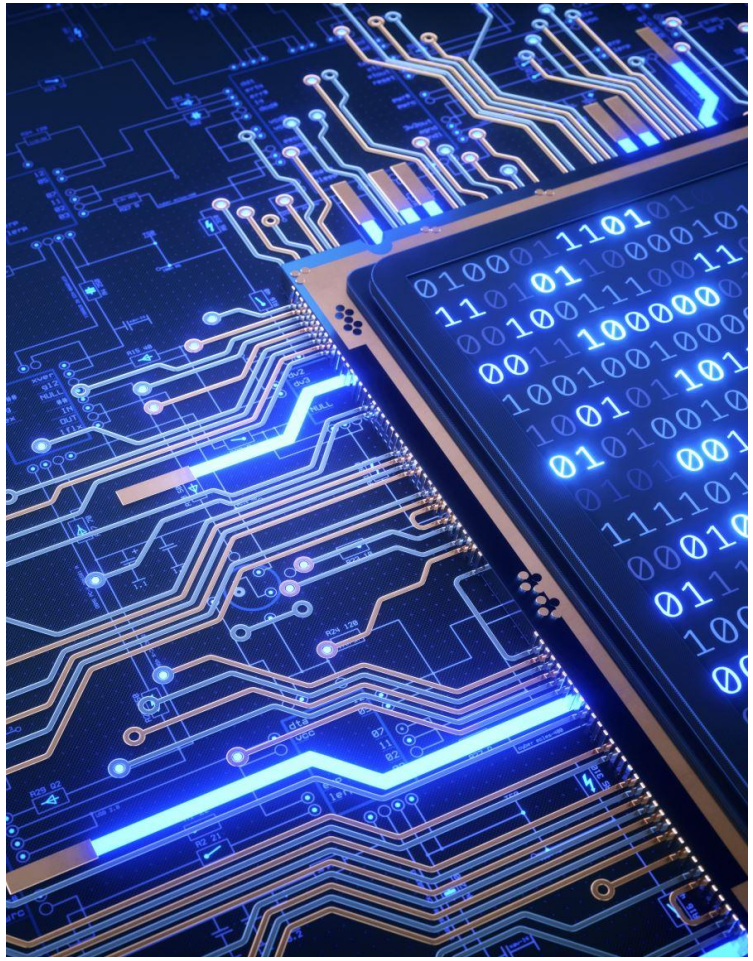
Інновації з упевненістю завдяки надійному AI

Штучний інтелект (AI) докорінно змінює спосіб, у який ми працюємо, ухвалюємо рішення та підтримуємо наших замовників. Він відкриває нові можливості, але водночас створює нові зобов’язання.

Ми використовуємо технології AI виключно відповідно до наших цінностей **TRIBE**: Командна співпраця (Teamwork), Відповідальність (Responsibility), Доброчесність (Integrity), Сміливі інновації (Bold Innovation) та Досконалість (Excellence). Ці цінності формують етичний каркас відповідального використання AI.

Ми очікуємо, що всі працівники застосовуватимуть AI зважено, відповідально та етично. При цьому ми керуємося міжнародно визнаними принципами надійного AI, зокрема прозорістю, справедливістю, захистом даних, безпекою та підзвітністю.

Використання AI завжди має зміцнювати довіру наших замовників, партнерів і суспільства та ніколи не повинно її підривати.



- **Ми використовуємо AI відповідально:**

  AI підтримує нашу роботу, але не замінює власне мислення, професійне судження чи відповідальність за ухвалення рішень.

- **Ми захищаємо дані:**

  конфіденційна або персональна інформація ніколи не вводиться до зовнішніх AI-систем. Захист даних має найвищий пріоритет.

- **Ми забезпечуємо прозорість:**

  якщо AI створює контент або бере участь у його створенні, це чітко зазначається. Прозорість формує довіру.

- **Ми критично оцінюємо результати:**

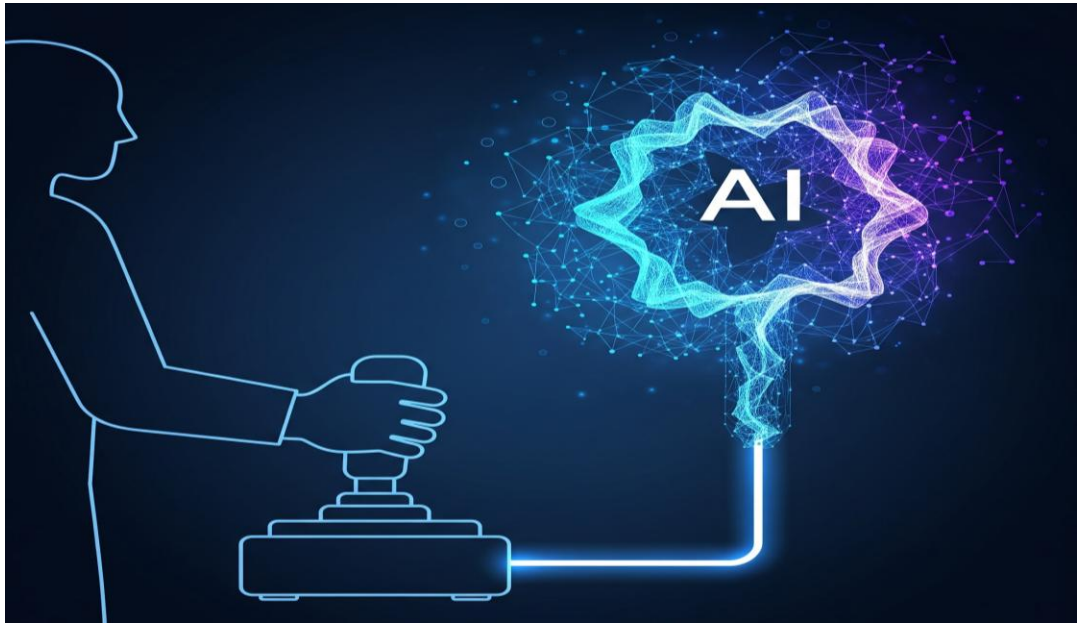
  AI може припускатися помилок, тому всі результати ретельно перевіряються — відповідальність завжди несуть люди.

- **Ми діємо справедливо:**

  ми забезпечуємо, щоб штучний інтелект не посилював упередження чи дискримінацію. Справедливість та інклюзія є для нас невід’ємними цінностями.

Наші принципи надійного AI (1/2)

1. **Прозорість**
   Рішення, ухвалені з використанням AI, мають бути **простежуваними та пояснюваними**.Працівники зобов’язані забезпечити, щоб функціонування та логіка ухвалення рішень системами AI були задокументовані у зрозумілий спосіб і, за потреби, **відкрито комунікувалися**. Це сприяє формуванню довіри та дає змогу третім сторонам здійснювати обґрунтовану оцінку.
2. **Справедливість і недискримінація**
   AI не повинен посилювати упередження або призводити до дискримінаційних результатів.Ми зобов’язуємося забезпечувати **справедливі та інклюзивні результати** — незалежно від статі, походження, віку, релігії, інвалідності чи інших особистих характеристик. Це включає регулярні перевірки на наявність упередженості.
3. **Відповідальність**
   Рішення, ухвалені за допомогою AI, завжди залишаються **відповідальністю людини**.AI є інструментом і не може замінити наші етичні зобов’язання. Працівники зобов’язані забезпечувати критичний перегляд рекомендацій AI та їх відповідальне впровадження.
4. **Захист даних та безпека**
   Захист персональних і конфіденційних даних має найвищий пріоритет. AI-системи можуть обробляти дані **виключно відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних та внутрішніх політик**. Заходи безпеки мають забезпечувати захист даних від несанкціонованого доступу, зловживання та втрати.



Наші принципи надійного AI (2/2)

5. **Людський контроль**

   AI має **допомагати людям, а не замінювати їх**. Рішення з далекосяжними наслідками — зокрема ті, що впливають на людські життя, основоположні права або корпоративні цінності, — завжди потребують **людської оцінки та затвердження.**

6. **Надійність і безпека**

   Системи AI повинні бути **надійними, стійкими та безпечними**. Вони не повинні створювати жодних непередбачуваних ризиків і мають бути захищені від маніпуляцій. Регулярне тестування, забезпечення якості та оцінка ризиків є обов’язковими як до початку використання, так і під час експлуатації..

7. **Постійне вдосконалення**

   Системи AI підлягають **процесу постійного вдосконалення** — з технологічної, правової та етичної точок зору. Ми регулярно переглядаємо їхню ефективність, актуальність і вплив та за потреби вносимо відповідні коригування. Зворотний зв’язок від користувачів і заінтересованих сторін є ключовою складовою цього безперервного розвитку.

8. **Відповідальність**

   Кожна система або застосування AI повинні мати чітко **визначену відповідальність**. Має бути однозначно зрозуміло, хто відповідає за розроблення, впровадження та контроль. Це забезпечує прозорість і дає змогу ефективно здійснювати управління (governance).

gerresheimer

gerresheimer

innovating for a better life